

1500853-78.2021.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... cápsulas de airsoft. Por conta do furto havido pela manhã, ligaram as cápsulas de airsoft ao furto. O indivíduo ferido usava as mesmas vestes que usava no momento do furto e dentro da bolsa dele estavam as munições furtadas da loja, o que os fez concluir que o acusado foi o autor do furto tratado nos autos (cf. mídia digital disponibiliza no SAJ a fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500853-78.2021.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500853-78.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2192236/2021 - 1º Distrito Policial de Bebedouro, 13734524 - 01º D.P. BEBEDOURO, 709/21/912 - 01º D.P. BEBEDOURO, 2192236 - 01º D.P. BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ERIC LUIZ VIEIRA DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

ERIC LUIZ VIEIRA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 155, "caput", do Código Penal, porque em 01.04.2021, por volta de 09:44 horas, na Rua Campos Sales, nº 10, Centro, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, subtraiu para si um revólver de pressão (C02) Sport 7 series, de quatro polegadas, calibre 4,5 mm e seis cápsulas calibre 4,5 mm para revólver de pressão, avaliados indiretamente em R\$ 1.400,00, pertencentes a Daniel Augusto Gérico. Segundo descreveu a denúncia, o acusado ingressou na loja Casa Fácil Utilidades e, sem que a vítima percebesse, subtraiu uma arma airsoft que estava na vitrine, saindo em seguida. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, a vítima viu o acusado furtando os objetos e o reconheceu como frequentador da loja, razão pela qual comunicou a polícia militar e a guarda civil municipal. Na mesma data, policiais militares foram acionados para comparecer no Jardim Cláudia, onde havia um indivíduo caído, ferido e desorientado. Na mochila dele foram encontradas as

cápsulas de air soft furtadas e a vítima o reconheceu como o autor do furto. A arma de airsoft não foi encontrada.

A decisão proferida a fls. 150 decretou a prisão preventiva do acusado, que estava em local incerto e não sabido, com cumprimento do mandado de prisão a fls. 165/167. Defesa preliminar apresentada a fls. 177/178. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório do réu por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 206/207 e mídias digitais disponibilizadas no SAJ a fls. 208.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 209/212), enquanto a Dra. Defensora postulou a absolvição do acusado em razão da existência de circunstância que exclui o crime e isenta o réu de pena, uma vez que cometeu o delito sob o efeito de entorpecentes, com pleito alternativo de aplicação da pena em patamares mais favoráveis diante da confissão (fls. 220/228).

É o relatório.

Procede a ação penal.

Na fase preparatória da ação penal, o acusado não foi localizado para prestar informações (cf. relatório final de fls. 52/53).

Em juízo, ERIC LUIZ VIEIRA DA COSTA confessou o furto e afirmou que era morador de rua. Usava drogas e consumia pinga, fazia coisas que não se recorda. Realmente cometeu esse furto, está arrependido, estava no vício da pinga. Fazia qualquer coisa para conseguir a droga. Estava com a arma de air soft e acredita que a arma foi tomada por alguém porque estava bêbado, sua mochila estava aberta e quando percebeu a arma não estava mais na mochila. No mesmo dia que furtou a arma, apanhou no bairro Santa Terezinha, estava alcoolizado pela pinga (cf. mídia digital disponibiliza no SAJ a fls. 208).

A confissão do acusado foi corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

A vítima DANIEL AUGUSTO GÉRICO confirmou em juízo ter sido vítima do furto narrado na denúncia. É proprietário da Casa Fácil Utilidade. Na data do fato, deu pela falta de uma arma de airsoft que estava na vitrine da loja e ao verificar as imagens das câmeras do circuito de segurança, viu quando um indivíduo furtou a arma e colocou na cintura. Tal indivíduo já era conhecido do acusado, pois frequentemente comprava "corotinhos" na loja. Ele ia na loja e ficava olhando as armas de airsoft, dizendo que um dia iria comprar uma. Pela imagens é possível ver o acusado colocando a arma de airsoft na cintura. Pelas filmagens também foi possível ver que o indivíduo trajava camisa e bermuda de cor preta e chinelos. Ainda não havia registrado boletim de ocorrência sobre os fatos, mas comunicou alguns policiais militares e guardas civis que conhece, informou o ocorrido e lhes pediu ajuda. No mesmo dia, o policial militar Gardino entrou em contato com o declarante dizendo que haviam encontrado um rapaz no Jardim Santa Terezinha, bem machucado e que na mochila dele havia seis magazines de airsoft. Os policiais mandaram foto do indivíduo para o declarante, o qual o reconheceu como sendo o mesmo que havia furtado a airsoft de sua loja. Junto à arma de airsoft furtada também estavam os seis magazines que foram recuperados. Reconheceu os magazines como sendo de sua loja. Porém, a arma de airsoft não foi encontrada (cf. mídia digital disponibiliza no SAJ a fls. 208).

Sob o crivo do contraditório, a Policial Militar CAMILA PAVANI afirmou que, na data do fato, foram acionados a comparecer no Jardim Claudia, onde havia um homem caído, muito ferido e desorientado. Havia uma mochila ao lado dele, dentro da qual encontraram seis cápsulas de airsoft. Ligaram as cápsulas de airsoft com um furto

na manhã do mesmo dia, ocorrido em uma loja da cidade, onde o indivíduo havia furtado uma arma de airsoft e munições. Inclusive as roupas que o indivíduo ferido usava eram as mesmas que tinham sido vistas nas filmagens das câmeras de segurança da loja. A vítima reconheceu aquelas munições como sendo as de sua loja (cf. mídia digital disponibiliza no SAJ a fls. 208).

Também sob o crivo do contraditório, o Policial Militar RODRIGO FERNANDO ANTÔNIO relatou que, na data do fato, foram acionados a comparecer no Jardim Claudia, próximo ao Santa Terezinha, onde havia um indivíduo agredido. Já sabiam que pela manhã tinha havido o furto de uma arma de airsoft numa loja da cidade. Esse chamado recebido ocorreu à tarde. Havia um homem caído, muito ferido e desorientado, que estava sendo socorrido pelo Resgate. Na mochila dele havia seis cápsulas de airsoft. Por conta do furto havido pela manhã, ligaram as cápsulas de airsoft ao furto. O indivíduo ferido usava as mesmas vestes que usava no momento do furto e dentro da bolsa dele estavam as munições furtadas da loja, o que os fez concluir que o acusado foi o autor do furto tratado nos autos (cf. mídia digital disponibiliza no SAJ a fls. 208).

Diante de tal contexto probatório, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que “o relatório policial de fls. 18/20 informou que o acusado foi encontrado, horas depois do furto, caído em um terreno baldio. Na ocasião, ele trajava as mesmas vestes que estava usando no momento em que esteve na loja da vítima, conforme se vê pelas fotos de fls. 19. A materialidade do crime ficou demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 12/13), de avaliação (fls. 10/11) e de entrega (fls. 14/15), pela confissão do acusado, pelas palavras da vítima e testemunhas e pelo boletim de ocorrência” (cf. fls. 209/212).

Inafastável o desfecho condenatório, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado diante do registro de condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com extinção da pena em 19.05.2014, além de responder a vários processos pela prática de crimes contra o patrimônio, a denotar conduta social desabonadora (cf. certidão de fls. 229/236), razão pela qual a pena-base será fixada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), uma vez que o acusado possui condenação pela prática de furto com causa de aumento com trânsito em julgado para a defesa em 11.07.2019 (Processo nº 0003138-26.2018.8.26.00721 - cf. fls. 230), e incide a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual as circunstâncias ficam compensadas entre si, com manutenção da pena fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno definitiva a pena a pena fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que o acusado seja financeiramente abastado, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu ERIC LUIZ VIEIRA DA COSTA, como incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva por mostrar-se necessária e suficiente à reprovação e

prevenção do crime. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, único compatível com a reincidência e com a conduta social desabonadora do acusado diante do reiterado envolvimento com crimes contra o patrimônio, denegada a substituição por pena restritiva de direito, por mostrar-se incompatível com a reincidência e denegado o recurso em liberdade por remanescerem as circunstâncias fáticas ensejadoras da manutenção da prisão processual, razão pela qual será recomendado na prisão em que se encontra. Formalize-se. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, deverá ser descontado da pena definitivamente consolidada o período que o réu esteve preso exclusivamente por este processo (certidão de fls. 237), com efetivação em sede de execução.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro aos acusados os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF/88.

Com o trânsito em julgado, o réu terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB (fls. 173), arbitro os honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela própria. Expeça-se certidão.

P.I.C.

Bebedouro, 12 de dezembro de 2022.

NEYTON FANTONI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA